contraloria.cl

Base de Dictámenes

contratos administrativos, obras públicas, contratos de obra pública

NÚMERO DICTAMEN
066909N15

FECHA DOCUMENTO
21-08-2015

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dfl 458/75 VIVIE art/116

MATERIA

Representa el decreto N° 1.692, de 2015, de la Universidad de Santiago de Chile.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 66.909 Fecha:21-VIII-2015

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que, entre otras medidas, regulariza y aprueba el contrato para la ejecución de la obra denominada “Reparación y Reforzamiento Edificio 726 – U.

ejecución de la obra denominada "Reparación y Reforzamiento Edificio 720 – U. de Santiago", en atención a las siguientes observaciones:

1.- No consta que al momento de la adjudicación se hayan acompañado los antecedentes que acrediten que la empresa cuya oferta fue aceptada haya cumplido con la capacidad económica mínima exigida de acuerdo a lo señalado en la letra C), N° 2), del punto VIII., de las bases administrativas que rigieron el procedimiento concursal respectivo -aprobadas por la resolución exenta N° 9.744, de 2013, de la Universidad de Santiago de Chile-, como tampoco que se haya acreditado la experiencia así declarada en el anexo N° 4 "Experiencia en el Rubro", no obstante que de acuerdo al punto IX. de las mencionadas bases, la experiencia del proveedor sería evaluada mediante certificados del mandante de la obra, y que las ofertas que presenten superficies construidas menores a 1.000 m2 serán declaradas inadmisibles.

2.- No se advierte que, antes de declarar inadmisible la propuesta de uno de los oferentes por haber omitido el anexo N° 2 "Declaración Jurada", esa repartición haya dado cumplimiento a lo establecido en el referido punto IX. en orden a solicitar dicho documento través del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl.

3.- En relación al permiso de edificación, no se verifica del estudio de los antecedentes que este haya sido otorgado, exigencia requerida en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

4.- Las modificaciones de obras que se aprueban por el acto en examen, corresponden a trabajos de mejoramiento de otras instalaciones distintas a las contratadas, como se describe en el informe técnico, de data del 3 de diciembre de 2014, del inspector técnico de obra.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden del Contralor General de la República

Jefe Subdivisión Jurídica

División de Infraestructura y Regulación

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS